Revisão jurídica do Capítulo 4 — Auditoria (APTO 7.14.7)

NUSPEN · Defensoria Pública de MS · revisão feita em 27/10/2026 · lei vigente em outubro de 2026 · código da branch *main* (base jurídica 2026-10-08i) · primeira etapa: só revisão, nenhum código alterado

1. Resumo

69 regras revisadas	**49** corretas	**3** com erro de resultado	**8** com erro de fundamento ou citação	**4** com erro só de texto	**5** tese discutível (sem erro)

Cada regra foi contada uma vez, pelo achado mais grave. As 69 regras são os subtítulos do capítulo (4.1 a 4.14). Os achados somam 18 (2 de prioridade alta, 6 média e 10 baixa) e estão na tabela da seção 3.

O que importa primeiro

- **Livramento (alta):** se o SEEU leva a data-base do livramento para a data de uma progressão, a Auditoria só avisa quando a execução tem alguma fuga ou descumprimento. Sem esse evento, nada aparece. No caso fictício que rodei, o atraso não apontado foi de cerca de 3 anos (pena de 9 anos, 1/3).
- **Texto pronto de petição (alta):** nos alertas de percentual de progressão, o "Nesse sentido" cita sempre os Temas 1084 e 1196 do STJ e o Tema 1169 do STF, que tratam de crime hediondo, mesmo quando o crime é comum. No caso 1/6 × 16%, a citação sai deformada ("Temas 1084, 1196, 1354, 2.037.377, 18, 06 e 2026"). Além disso, 16 dos 81 textos prontos saem sem o parágrafo do prejuízo.
- **Jurisprudência nova:** o STJ afetou o **Tema 1457**, que vai decidir se a data-base é a primeira ou a última prisão quando a prisão foi interrompida. O capítulo não o menciona. A 5ª Turma já aplica a última prisão também ao livramento (AgRg no REsp 2.263.217), o que contradiz uma frase do programa.
- **Leis de 2026:** a tabela do art. 112 do programa confere com o texto vigente (Leis 15.358/2026 e 15.402/2026). A data de início da Lei 15.358 (25/03/2026) está confirmada. A de 08/05/2026 da Lei 15.402 não foi confirmada.
- **Os 7 pontos já conhecidos:** todos confirmados (seção 2).

2. Pontos já conhecidos: confirmação

Ponto	Situação	O que verifiquei	Classificação
Fundamentação 1/6 × 16%: o REsp e a data aparecem como "Temas"; falta o parágrafo do prejuízo	Confirmado	Rodei pena de 6 anos, fato em 10/01/2019. Saiu "STJ, Temas 1084, 1196, 1354, 2.037.377, 18, 06 e 2026". O parágrafo do prejuízo não sai porque esse tipo de texto não tem prejuízo cadastrado. O problema é mais amplo: veja os achados A2 e A3.	Erro de fundamento
Regime inicial aparece como "4/25"	Confirmado	No alerta "regime inicial lançado depois da primeira prisão", a fração é escrita como fração exata (16% vira 4/25). As contas estão certas (569, 492 e 77 dias no exemplo do relatório).	Erro só de texto
"incidente de somatório ()"	Confirmado	No alerta "data-base coincide com a soma/unificação", quando o incidente não tem complemento, o texto sai com parênteses vazios.	Erro só de texto
Divergência de nascimento duplicada	Confirmado	Saem dois itens para o mesmo fato: um nas divergências da fonte (4.13) e outro no confronto com a ficha (4.12). Os dois calculam "muda marco de idade" por caminhos diferentes, e só um recebe baixa automática quando o operador informa a data.	Erro só de texto
CPF da ficha inválido fica como alerta	Confirmado	O item do confronto com a ficha se chama "CPF da ficha (...) difere", mas o filtro que rebaixa as divergências de identidade procura "CPF na ficha". Quando um dos CPFs tem dígito inválido (erro de digitação), não sai a divergência da fonte, e o item da ficha fica em alerta vermelho.	Erro só de texto (nível)
Data-base do livramento igual à da progressão só testada com fuga	Confirmado	Rodei: início 10/01/2020; progressão e data-base do livramento em 01/03/2023; sem fuga, nenhum item. Com uma fuga qualquer na execução, sai o alerta.	**Erro de resultado**
Custódia contada sem o dia final	Confirmado	Na regra "pena cumprida menor que a custódia", cada período perde 1 dia. O mesmo acontece no período de monitoramento (330 dias no exemplo, quando a contagem com os dois dias dá 331). Outras regras do programa contam os dois dias (detração de outro processo: 192 dias).	Erro de resultado (pequeno)

3. Tabela dos achados

#	Regra	Problema	Fundamento	Efeito para o assistido	Correção proposta	Prior.	Tipo
A1	4.3 Data-base do livramento (Súmula 441)	A regra "data-base do livramento igual à da progressão" só é testada quando a execução tem fuga ou descumprimento. Sem esse evento, a data-base do livramento movida para uma progressão, regime ou soma não gera aviso.	CP, art. 83; Súmula 441/STJ; STJ, Tema 709 (a falta grave não interrompe o livramento). A progressão não é marco do livramento: o prazo conta do início, descontados os períodos fora.	Livramento mostrado mais tarde, sem aviso. No caso rodado (9 anos, 1/3): cerca de jan/2023 pela lei e mar/2026 pelo SEEU.	Tirar a exigência de fuga. Alertar quando a data coincide com progressão, regime ou soma. Quando coincide com nova prisão depois de soltura, não alertar ou usar "verificar", porque a 5ª Turma admite a última prisão (AgRg no REsp 2.263.217). Teste: o caso rodado deve gerar o alerta.	**Alta**	Resultado
A2	4.14 e 4.6 Fundamentação dos percentuais de progressão	(a) No 1/6 × 16%, a citação sai deformada. (b) Em todos os alertas de percentual, o "Nesse sentido" cita os Temas 1084 e 1196 do STJ e o Tema 1169 do STF (reincidente genérico em hediondo), mesmo em furto de primário. (c) O 1º parágrafo da peça traz a orientação "pedir a retificação do cálculo".	O precedente pertinente para fração por condenação e retroatividade é o Tema 1354/STJ (REsp 2.037.377/SC, 3ª Seção, 18/06/2026). Os Temas 1084, 1196 e 1169 só cabem no hediondo de reincidente genérico.	Petição com citação errada ou fora do caso, o que expõe a Defensoria e enfraquece o pedido.	Ler "REsp nº/UF, órgão, data" como um único precedente. Citar só o que se aplica ao perfil: crime comum, Tema 1354 e CF, art. 5º, XL; hediondo de reincidente genérico, Temas 1084 e 1169; com morte, Tema 1196. Tirar do 1º parágrafo as frases de orientação ao operador. Teste: o texto do 1/6 × 16% sem "Temas ... 18, 06 e 2026".	**Alta**	Fundamento
A3	4.14 Fundamentações prontas	16 dos 81 textos saem sem o 3º parágrafo (prejuízo). Entre eles: 1/6 × 16%, detração lançada	O próprio capítulo (4.14) promete até quatro parágrafos,	Peça sem o dano concreto, que é o que move o pedido.	Escrever o prejuízo de cada um dos 16 tipos. Teste: todo tipo com texto pronto gera o 3º parágrafo.	**Média**	Texto

#	Regra	Problema	Fundamento	Efeito para o assistido	Correção proposta	Prior.	Tipo
		como remição, unificação usada como soma, pena cumprida menor que a custódia, livramento 1/1 pela revogação, "marcado reincidente, mas desmentido pelas datas", comutações fora de ordem e remição tardia.	com o prejuízo concreto.				
A4	4.3 Regime inicial depois da 1ª prisão; nova prisão depois de soltura	O texto do alerta diz que a 5ª Turma "reserva a primeira [prisão] para livramento, indulto e comutação".	A 5ª Turma fixou a última prisão como data-base da progressão **e do livramento**: AgRg no REsp 2.263.217 (24/06/2026). No mesmo sentido: AgRg no REsp 2.248.958 (09/09/2026) e AgRg no AREsp 3.222.593 (06/10/2026).	Argumento sem respaldo. O operador pode pedir livramento pela 1ª prisão contando com um precedente que diz o contrário.	Reescrever a frase e citar os três acórdãos da 5ª Turma.	**Média**	Fundamento
A5	4.3 (as mesmas regras de A4)	O capítulo não menciona o Tema 1457/STJ, afetado no REsp 2.266.131: "data-base em caso de prisão descontínua — primeira prisão cautelar ou retorno à prisão".	STJ, Tema 1457 (afetado, sem tese).	A tese que o STJ firmar vai valer para todos esses casos. Se for a última prisão, reforça a 5ª Turma; se for a primeira, o pedido fica mais amplo.	Citar no fundamento e no "Ponto discutível". Acompanhar o julgamento e rever a regra depois dele.	**Média**	Fundamento
A6	4.3 Fundamentação do regime inicial	A peça cita o AgRg no REsp 2.248.958 (5ª T.) para dizer que, mesmo	6ª T.: AgRg no HC 719.763 e AgRg no AREsp 2.956.206	Risco de o precedente citado	Citar o 2.248.958 só para a data-base. Apoiar a conta	**Média**	Tese

#	Regra	Problema	Fundamento	Efeito para o assistido	Correção proposta	Prior.	Tipo
		com a data-base na última prisão, a detração se desconta depois da fração. A ementa diz que a custódia anterior "deve ser deduzida do total da reprimenda" para a detração, frase que o juízo pode ler como a conta gravosa.	(fração sobre a pena total). TJMS em 2026, favorável: 1ª Câm., 1602525-68, 1603757-18 e 1605123-92; 3ª Câm., 1604202-36 (01/10/2026, mudou de entendimento). Contrário: 3ª Câm., 1600716-43 (20/03/2026).	ser usado contra o pedido.	na 6ª Turma e nos acórdãos do TJMS favoráveis.		
A7	4.12 Confronto com a ficha (CPF)	CPF com dígito inválido na ficha ou no RSPE fica em alerta vermelho. O filtro de rebaixamento procura "CPF na ficha", e o título do item é "CPF da ficha".	Regra do próprio capítulo: divergência de identidade é "verificar".	Estado "atenção" falso na lista; ruído na triagem.	Corrigir o filtro. CPF inválido passa a "verificar", com o texto "provável erro de digitação". Teste: CPF válido no RSPE e inválido na ficha resultam em "verificar".	**Média**	Texto
A8	4.11, 4.12 e 4.13 Nascimento divergente	Dois itens para a mesma divergência, com critérios diferentes de "muda marco": um usa a data do computador; o outro, a data calculada pelo programa. Só um recebe baixa automática.	CP, arts. 27 e 115; decretos de indulto.	Ruído; um item pode continuar aberto depois de resolvido.	Manter um item só, como já se faz com o CPF, com o botão Preencher e a baixa automática. Teste: com ficha divergente, sai um item só.	**Média**	Texto
A9	4.4 Pena cumprida menor que a custódia; 4.10 Monitoramento	Os períodos de custódia e de monitoramento são contados sem o dia final (1 dia a menos por período).	CP, art. 10 (o dia do começo conta). O programa conta os dois dias na detração (convenção declarada).	Diferença subestimada. Pode esconder um caso perto do limite de 60 dias; no monitoramento,	Usar a mesma contagem do resto do programa (dia inicial e dia final). Teste: prisão de 01/01 a 31/01 conta 31 dias.	**Baixa**	Resultado

#	Regra	Problema	Fundamento	Efeito para o assistido	Correção proposta	Prior.	Tipo
				330 dias em vez de 331.			
A10	4.3 Regime inicial	"fração aplicada pelo SEEU (4/25)".	—	Texto confuso.	Escrever em porcentagem ("16%"). Teste no texto.	**Baixa**	Texto
A11	4.3 Data-base na soma	"incidente de somatório ()" quando falta o complemento.	—	Texto confuso.	Omitir os parênteses quando o complemento vier vazio. Teste no texto.	**Baixa**	Texto
A12	4.5 Indícios de falta	O programa cita o Tema 1195 para dizer que a falta "só produz efeitos depois de reconhecida em juízo".	O Tema 1195 (Decreto 9.246/2017) diz que, nos 12 meses do decreto, vale a data em que a falta ocorreu, ainda que apurada depois, salvo inércia ou mora do Estado. A tese foi retificada em 10/06/2026.	Citação que não sustenta a frase. A ressalva da mora estatal, que favorece o assistido, fica de fora.	Citar o tema para o que ele diz e usar a ressalva da mora estatal. Conferir a redação retificada.	**Baixa**	Fundamento
A13	4.5 Prescrição disciplinar	Não menciona o Tema 1126/STJ, que discute o prazo da prescrição da falta (afetado, sem tese).	As Turmas aplicam 3 anos (art. 109, VI, por analogia): AgRg no HC 779.723; HC 527.625; AgRg no AREsp 2.208.674 (2025). Tema 1126 pendente.	Nenhum efeito hoje; risco se a tese mudar.	Citar no "Ponto discutível".	**Baixa**	Fundamento
A14	4.8 Soma das penas × pena total	Cita o Tema 1106/STJ como fundamento geral.	O Tema 1106 trata da unificação de pena restritiva de direitos com pena de prisão.	Citação fora do caso quando não há pena restritiva.	Citar só quando houver pena restritiva convertida.	**Baixa**	Fundamento

#	Regra	Problema	Fundamento	Efeito para o assistido	Correção proposta	Prior.	Tipo
A15	4.6 1/6 × 16%	A diferença é calculada em dias (6 anos: 365 − 350,4 = 14 dias). Pela convenção do próprio programa (frações sobre anos e meses, mês de 30 dias): 1a0m0d − 0a11m15d = 15 dias.	Convenções de contagem do relatório.	O texto do prejuízo diz 1 dia a menos que a conta do SEEU.	Calcular a diferença em anos, meses e dias, como na regra dos blocos. Teste: 6 anos → 15 dias.	**Baixa**	Texto
A16	4.3 Data-base do livramento	O título diz "coincide com a de falta grave" quando o marco é só um evento de fuga ou descumprimento, sem homologação. Descumprimento de condições nem sempre é falta grave.	Súmula 533/STJ; STF, Tema 941.	Afirma falta grave que pode não existir.	Título: "coincide com fuga ou descumprimento lançado no RSPE".	**Baixa**	Texto
A17	4.6 Pena acima do máximo (texto do relatório)	O exemplo diz "2 anos e 9 meses (1.005 dias)". Pela convenção (ano de 365, mês de 30), são 1.000 dias. O programa calcula 1.000.	—	Nenhum (continua acima de 912,5 dias).	Corrigir o relatório.	**Baixa**	Texto
A18	Vários (atualização)	Precedentes que convém acrescentar, sem erro no que já existe.	25% no reincidente: 5ª T., HC 947.647 (03/12/2024). Hediondez posterior: STF, 2ª T., HC 273.296 AgR (06/08/2026) e ARE 1.624.717 (14/10/2026). Crime a crime, em sentido contrário: 6ª T., AgRg	Peças mais atuais.	Atualizar a base jurídica.	**Baixa**	Correto

#	Regra	Problema	Fundamento	Efeito para o assistido	Correção proposta	Prior.	Tipo
			no HC 1.121.539 (08/10/2026); 5ª T., AgRg no REsp 2.167.914 (2025). Indulto e data-base: o HC 1.076.656 aplica o Tema 1006 diretamente, não por analogia.				

4. Teses discutíveis: quem decide o quê

Tese (regra)	Corrente favorável ao assistido	STJ	STF	TJMS	Avaliação
Detração depois da fração (4.3)	Fração sobre a pena inteira; detração descontada depois	6ª T. favorável (AgRg no HC 719.763; AgRg no AREsp 2.956.206; AREsp 3.228.879, monocrática). 5ª T.: última prisão como data-base (AgRg no REsp 2.248.958 e 2.263.217; AgRg no AREsp 3.222.593). Tema 1457 pendente.	Não pesquisado	Maioria favorável em 2026 (1ª Câm.: três acórdãos; 3ª Câm.: 1604202-36). Contra: 3ª Câm., 1600716-43 (mar/2026).	Manter. Ajustar o texto (A4–A6).
Reincidente em crime violento com condenação anterior não violenta: 25% (4.6)	25%	Favorável nas duas Turmas: AgRg no HC 675.062 (6ª T.); HC 947.647 (5ª T.).	Não pesquisado	Não pesquisado	Correto. Para fatos desde 08/05/2026, o art. 112, II, exige só a reincidência; o programa já não alerta nesses casos (rodado).
Reincidente sem violência, fato desde 08/05/2026: 20% (III) × 30% (IV) (4.6)	20% (inciso III, mais específico)	Sem precedente encontrado	—	—	"Verificar" é adequado: o inciso IV continua no texto da lei.
Hediondez posterior ao fato, para indulto e comutação (4.6)	Natureza do crime na data do fato	Segundo o programa, afere na data do decreto (não conferi acórdão do STJ)	2ª T. favorável: RHC 267.297 AgR (16/03/2026); HC 273.296 AgR (06/08/2026)	Não pesquisado	Manter "verificar". Atualizar os precedentes.

Tese (regra)	Corrente favorável ao assistido	STJ	STF	TJMS	Avaliação
Reincidência aferida crime a crime (4.7)	Fração de primário para o crime anterior ao 1º trânsito	Contra nas duas Turmas: AgRg no HC 790.968; AgRg no HC 494.119; AgRg no HC 1.121.539 (6ª T., 2026)	Não pesquisado	Contra: 3ª Câm., 1602786-33 e 1602693-70; 1ª Câm., 1603457-56 (2026)	"Verificar" está certo. Argumento possível: o Tema 1354 admite fração própria por condenação.
Indulto ou comutação não criam data-base (4.3)	Data-base continua a anterior	Favorável: HC 1.076.656 (monocrática, 5ª T.), com base no Tema 1006	Não pesquisado	Não pesquisado	Correto como alerta.
Art. 75, fatos antes e depois de 23/01/2020 (4.9)	30 anos para as penas dos fatos anteriores	Não pesquisado	Súmula 715 (o limite não vale para benefícios)	Não pesquisado	"Verificar" adequado.
Prescrição da falta: 3 anos; na fuga, conta da recaptura (4.5)	3 anos	Pacífico nas Turmas (AgRg no HC 779.723; HC 527.625); Tema 1126 pendente	—	Não pesquisado	Correto (A13).

5. Leis conferidas

- **LEP, art. 112, texto vigente** (Planalto, via JusRatio): caput 1/6; I 25% (primário, violência); II 30% (reincidente, violência); III 20% (reincidente, sem violência); IV 30%; V 70%; VI 75% (a, b, c, d); VI-A revogado; VII 80%; VIII 85%. Confere com a tabela do programa para fatos desde 08/05/2026. Os incisos I e II excluem os crimes do Título XII do CP.
- **Lei 15.358/2026**: art. 44, "entra em vigor na data de sua publicação"; publicada no DOU de 25/03/2026. A janela de 25/03/2026 está confirmada.
- **Lei 15.402/2026**: o conteúdo aparece no texto vigente do art. 112. **Data de 08/05/2026 não confirmada.**
- **CP, art. 83, texto vigente**: 1/3, 1/2 e 2/3, com vedação ao reincidente específico. Confere.
- **Decretos 12.338/2024 e 12.790/2025, art. 9º, § 2º, I**: lapsos pela metade para maiores de 60 anos. Confere (PDFs do repositório).

6. Precedentes confirmados (existem e dizem o que o programa afirma)

STJ, Temas 709, 1006 (REsp 1.753.509), 1084, 1155, 1165 (REsp 1.972.187), 1196 (recurso extraordinário sobrestado até o Tema 1319/STF) e 1354 (REsp 2.037.377/SC, 18/06/2026). STJ, Temas 1195 e 1106: existem, mas com a ressalva de pertinência dos achados A12 e A14. STF, Temas 941 (RE 972.598) e 1169 (ARE 1.327.963). Súmula Vinculante 63. Súmulas do STJ 441, 471, 526, 533, 534, 535 e 617. Súmula 715 do STF. STJ: AgRg no HC 675.062; AgRg no HC 719.763; AgRg no AREsp 2.956.206; AREsp 3.228.879; AgRg no REsp 2.248.958; HC 1.076.656; AgRg no HC 779.723; HC 527.625; HC 398.850; HC 293.475; HC 377.088; AgRg no HC 790.968; AgRg no HC 494.119; HC 57.300; REsp 751.762; HC 39.741 (estes três de 2005–2006, ainda aplicados). STF: RHC 267.297 AgR. TJMS: 1603197-76.2026, 1604181-94.2025 e 1605442-31.2024 (bis in idem na reabilitação da conduta).

7. O que não foi confirmado

- **Data de vigência da Lei 15.402/2026 (08/05/2026).**
- **Súmula Vinculante 26, Súmula Vinculante 56 e RE 641.320; STF, Tema 506; STF, Tema 1319 (só aparece de forma indireta, na anotação do Tema 1196).**
- **TJDFT, Acórdão 1230029 (perda de remidos).**
- **Texto retificado do Tema 1195/STJ (embargos julgados em 10/06/2026).**
- **Datas dos boletins de correção do SEEU (15/05/2025; 15 a 19/09/2025; 31/10/2025; 30/07/2026).**
- **Datas de vigência das Leis 14.994/2024, 13.964/2019, 11.464/2007, 8.930/1994 e 12.234/2010: não pesquisadas nesta revisão (o programa usa as datas usuais).**
- **RIBUP-MS (Decreto Estadual 12.140/2006), art. 136. O art. 133 aparece citado em acórdão do TJMS.**
- **Posição do STF e do TJMS nas teses marcadas "não pesquisado" na seção 4.**

8. Regras corretas (49)

4.1: política, níveis, o que fica fora, rebaixamento pelo estado. 4.2: dados ausentes, guia sem cálculo, RSPE anterior a correção. 4.3: data-base que confere, detração por bloco (exemplo refeito: 15 dias), mais de um regime inicial, progressão na data da decisão (Tema 1165), alteração de data-base sem falta, recaptura sem falta, regressão, guia nova de quem estava preso (exemplo refeito: 948 dias, 796 dias, 16/08/2022), data do fato, inconsistência, falta prescrita como data-base, regressão depois do livramento. 4.4: detração por outro processo (192 dias), prisão anterior ao fato, detração lançada como remição (Tema 1155), detração pela ficha (48 dias). 4.5: falta decidida antes do fato; método, limite e duplicidade da perda de remidos (exemplo rodado: excesso de 10 dias); perdas somadas; falta da ficha. 4.6: homicídio e consumação, comando de organização criminosa, fração de livramento, violência marcada sem base, artigo revogado, porte para consumo (rodado). 4.7: teste da reincidência, marcado e desmentido, marcado sem prova, reincidência pela ficha ou pela lei, reincidência específica, culposo/contravenção/privilegiado, progressão da mulher (1/8). 4.8: unificação usada como soma, indulto e extinção não refletidos, lançamentos que distorcem, mais de uma execução. 4.11: nascimento ausente, idades que importam. 4.13: inconsistências da fonte.

9. Como a revisão foi feita

- Li o capítulo 4 e o capítulo 11 do PDF e localizei cada regra no código da Auditoria e no confronto com a ficha.

- Rodei no programa casos fictícios, com nome fictício e sem dados reais: 1/6 × 16%; regime inicial depois da 1ª prisão; frações de 2026 (furto em 06/2026 com 1/6; roubo de reincidente em 2022 e em 2026; furto de reincidente com 30% em 2026); data-base do livramento com e sem fuga; falta prescrita; perda acima de 1/3; art. 75; porte para consumo; fundamentações. Refiz à mão as contas dos exemplos do relatório; todas conferem, salvo A15 e A17.
- Conferi lei e jurisprudência no JusRatio (legislação e acórdãos). Nada foi citado de memória: o que não encontrei está na seção 7.
- As escolhas de política listadas no pedido foram respeitadas e não foram tratadas como erro. A única que pede atenção é a não sinalização de fração do SEEU menor que a legal: o juízo pode corrigir de ofício, como o próprio capítulo 11 registra.
- Os testes do repositório (python3 testes.py) passam: 80 de 80. Nenhum arquivo do repositório foi alterado.

Segunda etapa, depois da sua aprovação: aplicar as correções aprovadas em um branch próprio, com um teste para cada uma, e abrir o PR só quando você pedir.